

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1676/2531

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี

โจทก์

นายสุพจน์ บุชรารัตนโกเมน กับพวก

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้น
ไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่า โจทก์ไม่ยากจนและฎีกาของโจทก์ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่
จะฎีกา จึงให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้โจทก์นำค่า
ธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วันโจทก์เห็นว่า ตามทางไต่สวน โจทก์เป็นคนยากจน
ไม่มีทรัพย์สินอื่นเพียงพอที่จะจำนำ จำหน่าย หรือนำไปประกันเงินกู้ หรือมีญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูงพอที่จะกู้ยืมมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ปัจจุบันโจทก์เป็น
ข้าราชการบำนาญ ได้รับบำนาญเพียงเดือนละ 863 บาท ไม่มีอาชีพและรายได้อื่นอีก
อีกทั้งบ้านที่โจทก์พักอาศัยก็ไม่ใช้กรรมสิทธิ์ของโจทก์ ประกอบกับคำฟ้องฎีกาของ
โจทก์ก็มีเหตุผลอันสมควรที่จะฎีกาโปรดมีคำสั่งให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใน
ชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 265 แผ่นที่ 3)

จำเลยที่ 3 แกลงคัดค้าน (อันดับ 264)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันและแทนกันรับผิดชอบใช้ค่า
เสียหายให้โจทก์เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด

ครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายศาลชั้นต้นอนุญาตให้นายนพปฎลนุตจรัส เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 2 ผู้มรณะ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 224,223,258)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 259)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนคงมีแต่คำของตัวโจทก์เท่านั้นที่อ้างว่าเป็นคนยากจน หาได้มีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบให้พอฟังได้ไม่แต่กลับได้ความจากการไต่สวนว่าโจทก์ยังมีที่ดินที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 300 ไร่ ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง หากโจทก์ยังติดใจฎีกา ก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 10 วัน นับแต่ทราบคำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนคงมีแต่คำของตัวโจทก์เท่านั้นที่อ้างว่าเป็นคนยากจน หาได้มีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบให้พอฟังได้ไม่แต่กลับได้ความจากการไต่สวนว่าโจทก์ยังมีที่ดินที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 300 ไร่ ข้อเท็จ

จริงจึงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง หากโจทก์ยังติดใจฎีกา ก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 10 วัน นับแต่ทราบคำสั่งนี้

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>